증여 부동산 감정평가 안내

감정평가서, 언제까지 받아야 하나요?

증여하는 부동산을 감정평가 받으실 때 꼭 지켜야 하는 날짜를 쉽게 정리했습니다.

검토 **씨앗세무회계 대표공인회계사 이동열** 2026.10.22.

한 줄 답

감정평가의 기준이 되는 날짜와 감정평가서가 작성된 날짜가 둘 다 "증여한 날 전 6개월 ~ 증여한 날 후 3개월" 안에 있어야 합니다.

증여세 신고기한과는 다른 기간입니다. 신고기한에 맞춰 감정평가서를 받으면 늦을 수 있습니다.

감정평가서에는 날짜가 두 개 있습니다

날짜 1

가격산정기준일

"이날 기준으로 이 부동산 값이 얼마다"라고 정하는 날입니다. 감정평가서에는 보통 "기준시점"이라고 적혀 있고, 증여한 날로 맞추는 경우가 많습니다.

날짜 2

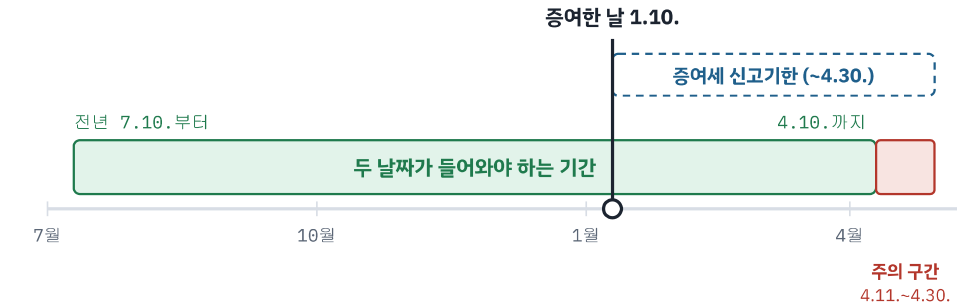
감정평가서 작성일

감정평가사가 평가서를 실제로 작성한 날입니다. 평가서를 손에 받은 날이 아니라 평가서에 적힌 작성일을 봅니다.

세법은 **두 날짜를 모두** 봅니다. 날짜 1을 증여한 날로 잘 맞춰도, 날짜 2가 늦으면 그 감정가액은 바로 시가로 인정되지 않습니다.

근거: 상속세 및 증여세법 시행령 제49조 제1항·제2항 제2호

그림으로 보기: 1월 10일에 증여한 경우



증여한 날 전 6개월 ~ 후 3개월 신고기한: 증여한 달의 마지막 날부터 3개월

신고는 아직 가능하지만 감정평가서 작성일로는 늦은 기간

예시로 확인하기

1월 10일에 증여한 경우입니다. 위 두 줄은 가격산정기준일을 1월 10일로 맞춘 경우입니다.

감정평가서 작성일	결과	이유
3월 20일	**시가 인정**	두 날짜 모두 기간 안입니다.
4월 25일	**바로 인정 안 됨**	신고기한 안이지만, 작성일이 증여일 후 3개월(4월 10일)을 넘겼습니다.
전년 11월 28일 (기준일 전년 11월 20일)	**시가 인정**	증여 전에 받은 감정이어도 두 날짜가 증여일 전 6개월 안이면 됩니다.

날짜는 이해를 돕기 위한 예시입니다.

전달받으신 안내와 다른 점

전달받으신 안내 (신고 담당 세무사)

"증여세 신고기한 3개월 안에 감정평가 기준일이 들어와야 한다"

이 안내는 법 조문과 **세 군데**가 다릅니다.

다른 점 1

기준은 "신고기한"이 아니라 "증여한 날"입니다

법은 감정가액을 인정하는 기간을 증여한 날을 기준으로 정합니다. 신고기한은 이 기간을 정하는 기준이 아닙니다.

> "...상속개시일 또는 증여일(이하 "평가기준일"이라 한다) 전후 6개월(증여재산의 경우에는 **평가기준일 전 6개월부터 평가기준일 후 3개월까지**로 한다...)..."
>
> 상속세 및 증여세법 시행령 제49조 제1항

다른 점 2

증여 전에 받은 감정평가도 인정됩니다

안내대로라면 신고기간(증여 이후)에 받은 감정만 쓸 수 있습니다. 하지만 조문은 **증여한 날 전 6개월**부터 인정합니다. 예를 들어 1월 10일 증여라면 가격산정기준일과 작성일이 전년 7월 10일 이후인 감정평가도 쓸 수 있습니다.

다른 점 3

신고기한 안이어도 늦을 수 있습니다

신고기한은 증여한 **달의 마지막 날**부터 3개월이고, 감정평가 기간은 증여한 **그날**부터 3개월입니다. 그래서 신고기한이 감정평가 기간보다 늦게 끝납니다. 또 기준일만이 아니라 **감정평가서 작성일**도 기간 안이어야 합니다.

> "...증여받은 날이 속하는 **달의 말일부터 3개월 이내**에...신고하여야 한다."
>
> 상속세 및 증여세법 제68조 제1항

> "...이내에 해당하는지는 다음 각 호의 구분에 따른 날을 기준으로 하여 판단하며...
> 2. 제1항제2호의 경우에는 **가격산정기준일과 감정가액평가서 작성일**"
>
> (제1항제2호 = 감정가액)
>
> 상속세 및 증여세법 시행령 제49조 제2항 제2호

1월 10일 증여 기준	전달받으신 안내	법 조문
인정되는 기간	신고기한 안 (~4월 30일)	**전년 7월 10일 ~ 4월 10일**
전년 11월에 작성된 감정	**안 됨**	**됨**
4월 25일에 작성된 감정평가서	**됨**	**바로는 안 됨**
확인할 날짜	감정 기준일	**가격산정기준일 + 평가서 작성일**

특히 **감정평가서 작성일이 4월 11일~30일이면**, 안내대로라면 문제가 없어 보이지만 실제로는 그 감정가액이 바로 시가로 인정되지 않습니다. 감정평가 일정은 조문 기준으로 잡으시길 권합니다.

조문 원문은 국가법령정보센터 현행본(시행령 2026.10.1. 시행)과 대조했습니다. 인용문의 "..."는 중간 생략 표시입니다.

자주 헷갈리는 점

"신고기한 3개월"과 "감정평가 3개월"은 다릅니다

증여세 신고기한은 증여한 **달의 마지막 날**부터 3개월입니다. 1월 10일에 증여했다면 4월 30일까지 신고하면 됩니다.

감정평가 기간은 증여한 **그날**부터 3개월입니다. 1월 10일에 증여했다면 4월 10일까지입니다.

그래서 "신고기한 안에만 받으면 되겠지" 하고 작성일이 4월 하순인 감정평가서를 받으면 늦습니다. 반대로 증여 전 6개월 안에 이미 받아 둔 감정평가서는 쓸 수 있습니다.

근거: 상속세 및 증여세법 제68조 제1항, 시행령 제49조 제1항

기간을 놓쳤다면

평가기간이 지난 뒤부터 법정결정기한(신고기한부터 6개월)까지 사이의 감정은 바로 시가가 되지 않습니다. 다만 그동안 가격이 변할 특별한 사정이 없었다고 인정되면, 신청을 거쳐 평가심의위원회 심의로 시가에 포함될 수 있습니다. 절차가 따로 필요하고 결과를 장담할 수 없으니, 처음부터 기간 안에 받는 것이 가장 안전합니다.

근거: 상속세 및 증여세법 시행령 제49조 제1항 단서, 제78조 제1항 제2호

감정평가 맡기기 전 확인할 것

- [ ] **증여한 날을 정확히 확인합니다.** 부동산은 보통 소유권이전등기 접수일입니다. 이 날짜를 기준으로 모든 기간을 셉니다.
- [ ] **감정평가서 작성일이 증여한 날 후 3개월 안인지** 확인합니다. 마지막 날에 딱 맞추지 말고 며칠 여유를 두세요.
- [ ] **감정기관(감정평가법인 또는 감정평가사사무소)을 몇 곳에 맡길지** 확인합니다. 원칙은 두 곳 이상이고, 기준시가 10억 원 이하 부동산(토지·건물)은 한 곳도 됩니다.
- [ ] **감정평가서를 받은 뒤 신고합니다.** 신고할 때 그 감정가액으로 신고하고 평가서를 함께 냅니다.

근거: 상속세 및 증여세법 제60조 제5항, 시행령 제49조 제6항

검토: 씨앗세무회계 대표공인회계사 이동열

2026년 10월 22일 현행 법령(상속세 및 증여세법, 같은 법 시행령 2026.10.1. 시행)을 국가법령정보센터 원문과 대조했습니다. 일반적인 안내이므로, 실제 증여일과 재산 종류에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 감정평가를 맡기기 전에 날짜를 함께 확인해 드립니다.